



עיריית אשדוד

מכרז פומבי מס' 23/26

**למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות)
ובדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית
אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד**

**מכרז משלים למכרז 11/25 הזוכים במכרז 11/25 אינם
נדרשים להגיש הצעות במכרז זה.**

מאי 2026

מכרז פומבי מס' 23/26

למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד

תוכן עניינים

3	מסמך א' – ריכוז מידע כללי
4	מסמך ב' – תנאי המכרז והוראות למשתתפים
15	מסמך ג' – הצעת המציע
19	מסמך ג'(1) – פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף
21	מסמך ד' – הסכם
33	מסמך ה' – נספח ביטוח
34	מסמך ו' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976
35	מסמך ז' – הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה
36	מסמך ח' – הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז
37	מסמך ט' – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
38	מסמך י' – שאלון היעדר ניגוד עניינים
44	מסמך יא' – מפרט שירותים
48	מסמך יא'(1) – מסמך נלווה להזמנה
49	מסמך יב' – טבלת מסמכים להגשה

מכרז פומבי מס' 23/26
למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה וטיפול בבקשות
להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד

מסמך א' – ריכוז מידע כללי

הנושא	מידע ומועדים
סכום רכישת מסמכי המכרז (לא יוחזר)	אין צורך ברכישת מסמכי המכרז.
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה. שאלות הבהרה יוגשו לדוא"ל michrazim@ashdod.muni.il	עד ליום 01/06/26 שאלות יוגשו אך ורק על גבי מסמך WORD פתוח בתצורה טבלאית כמפורט במסמכי המכרז.
טווח המועדים להגשת הצעות בתיבת המכרזים. יש להגיש ידנית לתיבת המכרזים בעירייה, רח' הגדוד העברי 10, אשדוד, כניסה מערבית, קומה 3, חדר 304, בנוכחות מנהל מחלקת מכרזים או מי מטעמו.	יום א' 07/06/26 עד יום ה' 11/06/26 בין השעות 13:00 - 9:00 בלבד. הצעות שיוגשו באיחור לא יתקבלו.
ערבות השתתפות (ערבות להצעה) – סכום ותוקף.	ללא.
אמות מידה לבחירת הזוכה/ים במכרז.	עמידה בתנאי הסף בלבד.
סיור קבלנים / מפגש מציעים.	אין.
מועד פתיחת ההצעות .	יום א' בתאריך 14/06/26 בשעה 16:30.
סכום ערבות ביצוע (רלוונטי לזוכה בלבד).	ללא.

לתשומת לב המציעים:

1. העירייה תהא רשאית לשנות כל אחד מהמועדים והסכומים המפורטים בטבלה לעיל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2. עדכון על שינוי יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ועל כן, על כל המתעניינים במכרז להירשם באופן תקין באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: www.ashdod.muni.il תחת קטגוריית "מכרזים", וכן לחזור ולבדוק את הפרסומים/עדכונים באתר ביחס למכרז בטרם הגשת הצעה למכרז.
3. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין המפורט בטבלה לעיל – יגבר האמור בטבלה.
4. בכל מקרה בו יתברר לעירייה כי עשויה להיות בתיבה או שיש בתיבה הצעה יחידה היא תוכל שלא לפתוח את ההצעות ולדחות את מועד ההגשה ופרסום המכרז בשנית בעיתונות (לרבות לאחר מועד ההגשה או בסמוך אליו).
5. מכרז זה הינו מכרז משלים למכרז 11/25 הזוכים במכרז 11/25 **אינס** נדרשים להגיש הצעות במכרז זה וזכייתם תמשיך להיות בתוקף .

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העירייה

מכרז פומבי מס' 23/26
למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד

מסמך ב' – תנאי המכרז והוראות למשתתפים

1. נשוא המכרז

1.1. עיריית אשדוד (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להתקשר עימה בהסכם מסגרת: **למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות) וכן בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבורה ו/או עבור הועדה המקומית לתו"ב אשדוד, הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם המצורף (מסמך ד') ומפרט השירותים (מסמך יא') (להלן: "השירותים").**

1.2. **מכרז זה הינו מכרז משלים למכרז 11/25 הזוכים במכרז 11/25 אינם נדרשים להגיש הצעות במכרז זה וזכייתם תמשיך להיות בתוקף.**

1.3. המכרז מחולק לשני פרקים כדלקמן:

1.3.1. **פרק א': מתן שירותי בדיקה וקידום של תוכניות לרבות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות מסוגים שונים.**

1.3.2. **פרק ב': מתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה.**

1.4. כל משתתף יוכל להגיש את הצעתו במכרז לאחד הפרקים או לשניהם ובלבד שהוא עומד בתנאי הסף שנקבעו לאותו פרק.

1.5. מכרז זה הינו מכרז "מאגר" במובן זה שכל משתתף אשר יגיש את כלל המסמכים הנדרשים ויעמוד בתנאי הסף לפרק מסוים יוכרז כזוכה במכרז ביחס לאותו הפרק. (להלן: "הזוכים" או "הזוכים במכרז"). אין מניעה שמשתתף יוכרז כזוכה באחד הפרקים או בשניהם.

1.6. ככלל, השירותים יוענקו במשרדי עיריית אשדוד, על ידי אנשי מקצוע מתאימים אשר יועמדו על ידי הזוכים במכרז ויאושרו על ידי העירייה כמפורט להלן:

1.6.1. **בתום ההליך המכרזי ובמהלך תקופת המכרז, תוכל העירייה מעת לעת ולפי צרכיה לבצע פניות אל הזוכים במכרז, כולם או חלקם, בפרק הרלוונטי לצורך העמדת אנשי מקצוע לביצוע השירותים.**

1.6.2. במסגרת הפניה כאמור תפרט העירייה על היקף השירותים הנדרש (כמות שעות/ימים) וכן על מספר בעלי המקצוע הנדרשים, מומחיותם, ניסיונם, השכלתם ותנאים נוספים נדרשים.

1.6.3. כל אחד מהזוכים יעביר לעירייה פירוט של בעלי המקצוע שהוא יכול להעמיד בהתאם לפניית העירייה בצירוף קורות חיים ו/או תעודות ו/או הסמכות נדרשות וכל מסמך אחר אותו תבקש העירייה (להלן: "המועמדים").

1.6.4. העירייה תוכל לבחון את המועמדים, לרבות באמצעות ראיון, ולקבוע מתוכם את אלו המתאימים לביצוע השירותים אותם ביקשה.

1.6.5. בתום בחירת המועמדים העירייה תוציא הזמנת עבודה מאושרת (מגובה בהזמנה תקציבית מאושרת) לביצוע השירותים להזמנה יצורף נספח בנוסח מסמך יא'(1) או נוסח דומה אחר עם פרטי בעל המקצוע שאושר והיקף השירותים הנדרשים ממנו.

1.6.6. העירייה תוכל בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לבקש החלפה של בעל תפקיד שנמצא לדעת העירייה שהוא אינו מתאים לביצוע השירותים. ככל שלזוכה שלו הוצאה ההזמנה המקורית אין בעל תפקיד אחר תוכל העירייה לפנות לזוכה אחר במאגר להעמדת בעל תפקיד כאמור.

1.7. אנשי המקצוע אשר יועמדו עיבור העירייה לביצוע השירותים יהיו מצוידים על ידי הזוכה בכלל האמצעים הנדרשים להם לביצוע השירותים לרבות מחשב נייד, כרטיס חכם וכל ציוד נדרש אחר ללא כל תמורה נוספת.

1.8. מבלי שהדבר יהווה התחייבות של העירייה וכן מבלי שהדבר יגביל אותה צרכי העירייה בשלב זה הינם ל-6 בעלי מקצוע אשר כל אחד מהם יעניק שירות בהיקף של כ- 160 שעות עבודה בחודש כדלקמן:

1.8.1. בודקי תוכניות: שלושה (3) בעלי מקצוע.

1.8.2. בודקי היתרים: שלושה (3) בעלי מקצוע.

אין מניעה שבעל מקצוע יעניק שירותים בהיקף גבוה מ-160 שעות בחודש – בהתאם להזמנת העירייה וצרכיה.

1.9. לזוכים במכרז לא ניתנת בלעדיות בביצוע השירותים וכן העירייה אינה מתחייבת להיקף שירותים כלשהו או מסירת ביצוע שירותים כלל.

1.10. תקופת ההתקשרות:

1.10.1. תקופת ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים שאושרו להיכלל במאגר תהא ל-12 חודשים שיחלו להיספר ממועד ההתקשרות הראשונה של העירייה עם מי מהזוכים מכוח המכרז.

1.10.2. לעירייה שמורה זכות הברירה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות, של כלל הזוכים או חלקם, בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת עד לתקופת התקשרות כוללת של 5 שנים.

1.10.3. העירייה תוכל לבטל את ההתקשרות עם מי מהזוכים בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, בהודעה מראש בת 30 יום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הכל כמפורט בהסכם.

1.10.4. מובהר כי 6 החודשים הראשונים יהוו תקופת ניסיון (להלן: "תקופת הניסיון").

בתקופת הניסיון תוכל העירייה להודיע למי מהזוכים על הפסקת ההתקשרות בהודעה של 14 יום מראש, זאת ככל שלפי שיקול דעת העירייה – אותו זוכה לא עמד בהתחייבויות הנקובות בהסכם.

1.11. התמורה:

1.11.1. התמורה אשר תשולם לזוכים תהא תמורה שעתית לפי כמות ביצוע השעות בפועל בתעריפים שלהלן:

1.11.1.1. בעל מקצוע אשר לו עד 5 שנות ניסיון בתחום הנדרש לעירייה: סך של 180 ₪ לשעה.

1.11.1.2. בעל מקצוע אשר לו מעל 5 שנות ניסיון בתחום הנדרש לעירייה: סך של 230 ₪ לשעה.

1.11.2. לתמורה כאמור יתווסף מע"מ כדין.

1.11.3. על כל זוכה שבוצעה ממנו הזמנה, לשאת בכלל ההוצאות והתשלומים מכך מין וסוג, הנדרשות לו לצורך ביצוע השירותים, לרבות – הוצאות נסיעה, טלפונים, שירותי מחשב, שירותי מזכירות וכיו'.
1.12. יתר התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בהסכם (מסמך ד') ובמפרט השירותים (מסמך יא' למסמכי המכרז).

2. מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן יחד ולחוד, **מסמכי המכרז**:

- 2.1. **מסמך א'** – ריכוז מידע כללי ;
- 2.2. **מסמך ב'** – תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך זה) ;
- 2.3. **מסמך ג'** – הצעת המציע ;
- 2.4. **מסמך ג'(1)** – פירוט ניסיון קודם לעמידה בתנאי הסף.
- 2.5. **מסמך ד'** – הסכם ;
- 2.6. **מסמך ה'** – נספח ביטוח ;
- 2.7. **מסמך ו'** – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 ;
- 2.8. **מסמך ז'** – הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד עירייה ו/או חבר מועצת העיר ;
- 2.9. **מסמך ח'** – הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז ;
- 2.10. **מסמך ט'** – תצהיר בדבר אי תאום מכרז ;
- 2.11. **מסמך י'** – נוסח שאלון ניגוד עניינים.
- 2.12. **מסמך יא'** – מפרט השירותים הנדרשים במסגרת המכרז ;
- 2.13. **מסמך יא'(1)** – פרטי בעלי המקצוע שאושרו לאחר פניה פרטנית (נספח להזמנה) ;
- 2.14. **מסמך יב'** – רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו ;

3. השתתפות במכרז – תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד **במצטבר** בכל התנאים המפורטים להלן :

במכרז זה מאפשרת העירייה **גם** קבלת הצעה של אדם שאינו מאוגד ו/או טרם פתח תיק ברשויות המס (אינו "עוסק") בשלב הגשת ההצעות בהליך. במקרה בו זכה מציע כאמור בהליך, אזי עד 10 ימים לאחר הזכייה יפתח תיק במע"מ ומס הכנסה ויהא "עוסק מורשה" או שיקים תאגיד (לפי בחירתו) לצורך חתימת הסכם עימו.

- 3.1. עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (במועד הגשת ההצעות או עד 10 ימים לאחר הזכייה).
- 3.2. בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, בהתאם לתצהיר המצורף **כמסמך ז'** למסמכי המכרז (במועד הגשת ההצעות או עד 10 ימים לאחר הזכייה).

3.3. בעל ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך השנים 2022 – 2026, במתן שירותי :

3.3.1. למגישי הצעות בפרק 1 : בדיקת תוכניות תב"ע (תוכניות מפורטות או תוכניות מתאר מקומיות) לפי נוהל מבא"ת עבור "רשות מקומית" אחת ו/או "מוסד תכנון" ו/או "משרד ממשלתי" אחד לפחות.

3.3.2. למגישי הצעות בפרק 2 : בדיקת בקשות להיתר בנייה בהיקף כולל של 30 בקשות לפחות, בבניה רוויה או מבני תעשייה או עירוב שימושים עבור "רשות מקומית" ו/או "מוסד תכנון" ו/או "משרד ממשלתי" אחד לפחות.

"רשות מקומית" בתנאי סף זה – עירייה, מועצה אזורית, מועצה מקומית וכן תאגיד מקומי של מי מאלו.

"מוסד תכנון" בתנאי סף זה – ועדה לתו"ב (מקומית, מרחבית, ארצית וכיו').

"משרד ממשלתי" – לרבות חברות ממשלתיות וגופי סמך.

משתתף במכרז ייחשב כבעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף בסעיף 3.3 זה גם בהתקיים אחד משני אלו :

א. המשתתף הינו תאגיד, כאשר בעל מניות המחזיק ב- 50% ומעלה מהבעלות בו הינו בעל הניסיון הנדרש.

ב. המשתתף הינו יחיד אשר היה מנהל או בעל מניות המחזיק ב- 50% ומעלה מהבעלות בתאגיד אשר הינו בעל הניסיון הנדרש.

3.4. לשני הפרקים : המציע בעצמו או מי ממנהליו או מי מבעליו הינו מהנדס בניין או הנדסאי בניין או אדריכל או הנדסאי אדריכלות או בעל תואר ראשון במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או בעל תואר שני בתכנון ערים.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין, בכפוף להוראות הדין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

4. מסמכים

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן בשני עותקים, כל עותק חתום בראשי תיבות בכל עמוד וכן בחתימה מלאה המקומות המיועדים לכך לרבות בסוף ההסכם :

4.1. העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק. משתתף שטרם פתח תיק ברשויות המס (אינו "עוסק") יגיש את האישור כאמור עד 10 ימים מהזכייה.

4.2. אישור על ניכוי מס במקור, תקף על שם המשתתף (מקור - לרבות מאתר האינטרנט הרישמי של רשויות המס / העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח). משתתף שטרם פתח תיק ברשויות המס (אינו "עוסק") יגיש את האישור כאמור עד 10 ימים מהזכייה.

4.3. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, בנוסח המצורף למסמכי המכרז **כמסמך ו'.**

- 4.4. פירוט הניסיון הקודם הנדרש בתנאי הסף שבסעיף 3.3 במסמך ג'(1).
- 4.5. פירוט בעל התעודה הנדרשת בסעיף 3.4 במסמך ג'(1) והעתק תעודה המעידה על השכלה כנדרש בתנאי.
- 4.6. הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח מסמך ז' למסמכי המכרז.
- 4.7. תצהיר הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז, בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז.
- 4.8. תצהיר בדבר אי תאום מכרז, בנוסח מסמך ט' למסמכי המכרז.
- 4.9. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום על ידי בעלי המציע בנוסח מסמך י'.
- 4.10. מציע שהינו תאגיד יצרף גם את המסמכים הבאים :
- 4.10.1. העתק תעודת ההתאגדות ופלט עדכני מרשם התאגידים בהתאם לאישיות המשפטית של המציע.
- 4.10.2. אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע השירותים מושא המכרז הינם במסגרת סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה להגיש הצעה ע"פ תנאי המכרז, וכי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.
- 4.10.3. שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.
- 4.10.4. כתובת משרדו הרשום של התאגיד.

מבלי לגרוע מזכותה של העירייה או ועדת המכרזים לבקש ממציע השלמות של ממסמכים, הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה בו האישורים/המסמכים המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת ההסכם, לפי העניין.

לועדת המכרזים שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו ולהציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, מומחיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו למתן השירותים נשוא המכרז וכיו"ב (לרבות המלצות). המציע יהיה חייב למסור לועדה את מלוא המידע/ המסמכים, הפרטים וההבהרות להנחת דעתה. במקרה בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראיות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

5. הצהרות המציע

5.1. הצעת המציע תהא של ישות משפטית אחת, הנדרשת לעמוד בכל תנאי הסף הנקובים בסעיף 3 לעיל (למעט אם נכתב בתנאי הסף אחרת במפורש), וכל המסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם אותה ישות שהגישה את ההצעה למכרז.

5.2. הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהו כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה – מהות השירותים, המפרט למתן השירותים וההסכם, מבין ויודע את כל

התנאים הנדרשים למתן השירותים והסכים להם בהתאם להצעתו.

5.3. כמו כן, הגשת ההצעה כמזהה כי יש למציע ו/או למי מטעמו, לרבות העובדים אשר יועסקו בפועל במתן השירותים, את כל הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע מכלול השירותים נשוא המכרז, כי הוא והמועסקים מטעמו עומדים בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז - הכל כמפורט במסמכי המכרז ותוך עמידה בתנאיו.

5.4. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

6. איסור הכנסת שינויים והסתייגויות

6.1. המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף (למעט ככל שנדרש לעשות כן על פי הוראות המכרז) ו/או למחוק מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכים, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי (להלן: "**הסתייגויות**") שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאית העירייה לפעול על פי אחת או מהאפשרויות שלהלן:

6.1.1. לפסול את הצעת המציע;

6.1.2. לראות בהסתייגויות הנ"ל כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן;

6.1.3. לראות בהסתייגויות כאילו הן מהוות פגם טכני בלבד;

6.1.4. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות, ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את המחיר המוצע ו/או פרט מהותי בהצעה.

6.2. ההחלטה בין האפשרויות הנ"ל נתונה לשיקול דעת ועדת המכרזים. אם תחליט ועדת המכרזים לנהוג לפי אחת האפשרויות המנויות בסעיפים 6.1.2 – 6.1.4 לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתה, רשאית ועדת המכרזים לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המציע.

6.3. כמו כן, לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו ביחס לדרישות הביטוח (מסמך ה'), בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם.

7. הבהרות

7.1. שאלות ובקשות להבהרה יישלחו לדוא"ל ועד המועד הקבוע לכך במסמך א'. על הפונה לציין במסגרת פנייתו את פרטיו לרבות: שם המציע, שם נציג המציע במסגרת הפניה, טלפון ודוא"ל.

7.2. הפניות תשלחנה במבנה של טבלה, כמפורט להלן:

מס"ד	מספר עמוד	שם המסמך במסמכי המכרז	מספר סעיף	שאלה / הסתייגות/ בקשה להבהרה
1.				

7.3. תשובות העירייה יישלחו בכתב לכל מי שנרשם באופן תקין באתר האינטרנט של העירייה, כמפורט במסמך א'.

7.4. יודגש, כי העירייה לא תהא חייבת לענות לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו במועד, בפורמט ובמבנה, המוכתבים לעיל.

7.5. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.

7.6. העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

7.7. האחריות להתעדכן באתר העירייה ביחס לתשובות העירייה לשאלות הינה של המציע - איחור בקבלת התשובה מצד העירייה או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהיא מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל דבר ועניין.

7.8. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע ו/או לאחר תום המועד להגשת הצעות, לפי המוקדם מביניהם, ובעצם הגשת הצעתו מסכים המציע לכל התנאים והאמור במכרז ובהסכם, על נספחיו ולהתקשרותו עם העירייה במקרה שבו תיבחר הצעתו כזוכה.

8. אופן הגשת ההצעות

8.1. במכרז זה אין צורך להגיש הצעה מחיר – סכומי התמורה בגין השירותים נקבעו על ידי העירייה מראש.

8.2. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 לעיל, למלא הצעתו כמפורט לעיל ולחתום על כלל מסמכי המכרז בראשי תיבות וחתימת, וכן בחתימה מלאה בכל מקום המיועד לכך (לרבות בשולי ההסכם), בעט בלבד, ללא מחיקות ו/או תיקונים. בנוסף, על המציע לסמן בראשי תיבות של חתימתו.

8.3. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, הקבוע **במסמך א'.**

8.4. כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך 90 יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד ההצעה בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 30 יום או עד תום 90 ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי המאוחר מביניהם. העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הצעתו לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה, והמציע חייב יהיה לעשות כן.

9. אופן החתימה על ההצעה

9.1. אם ההצעה תוגש על ידי יחיד שהינו עוסק מורשה, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו וצילום תעודת הזהות שלו.

9.2. אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד (ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה), יחתמו על ההצעה המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצורף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.

10. החלטות ועדת המכרזים והעירייה

- 10.1. ההצעות אשר יתקבלו עד למועד האחרון להגשת הצעות כמפורט בטבלה שבמסמך א' ייבחנו באופן שבו תבוצע בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף ושלמות ההצעה. יובהר, כי אי צירוף המסמכים כנדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה. אך ורק הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף כאמור, יעברו לשלב ב' של בחינת ההצעות.
- 10.2. ועדת המכרזים תמליץ על כל משתתף אשר יגיש הצעה כנדרש והוכיח את עמידתו בתנאי הסף בפרק מסוים כאחד הזוכים בפרק.
- 10.3. העירייה שומרת על זכותה לפנות לפי שיקול דעתה במהלך הבדיקה וההערכה של ההצעות אל המציעים (כולם או חלקם) על מנת לקבל הבהרות ביחס להצעותיהם או בכדי להסיר אי בהירויות אשר עשויות להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים לרבות בקשר לבירור עמידתם בתנאי הסף של המכרז.
- 10.4. העירייה ו/או ועדת המכרזים תהא רשאית להתחשב בין השאר, ביכולתו, בחוסנו הכלכלי, בניסיונו ובכישוריו של המציע לבצע את השירותים באופן מעולה, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו לרבות מידע שיתקבל בידי העירייה.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין כי העירייה ו/או ועדת המכרזים, תהיה רשאית לבחון את כושרו של המציע למתן השירותים ולעמוד בהתחייבויותיו נשוא מכרז זה גם על סמך ניסיונה הקודם עמו, ככל שהיה כזה.
- 10.5. העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לתנאי וסעיפי המכרז, באופן שלדעת העירייה מונעת הערכת ההצעה כראוי.
- 10.6. כן תהא רשאית העירייה לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים ומגורמים שונים לגבי המציעים ו/או הצעותיהם, כולם או חלקם, לרבות ביחס לטיב השירותים ו/או לניסיונם ו/או ביחס ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז והסכם זה במיומנות ובאיכות גבוהה.
- 10.7. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר קיימת לגביו חוות דעת שלילית על טיב עבודתו וטיב מתן השירותים על ידו, לעירייה או לגוף אחר אשר העירייה סומכת על חוות דעתו. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה הסופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
- 10.8. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו בפלילים בשבע (7) השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז-1977, כנגד גופו של אדם ו/או נגד רכושו של אדם ו/או בעבירות הנוגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. כן שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפסול מציע אשר עומדות כנגדו ו/או כנגד מי מבעליו, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים.
- החלטת הפסילה הנ"ל תיעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, בין היתר, בהתחשב בהשלכות של ההרשעות/הליכים על אמינות ומהימנות המציע ו/או יכולתו לבצע את השירותים נשוא המכרז כנדרש.
- 10.9. ההתקשרות עם מי הזוכים והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם. במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר לאספקת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים כמפורט לעיל,

הזוכים לא יספק את השירותים ו/או את חלקם ולא תהיה למציעים ו/או לזוכים כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

10.10. העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מן השירותים בלבד ו/או לספק בעצמה את השירותים או חלקם ו/או להחליט על דחיית הזמנתם של חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות העירייה. העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרזים חדשים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.

10.11. החליטה העירייה להזמין חלק מן השירותים בלבד ו/או לדחות את הזמנת חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר, ייחתם עם הזוכה הסכם בשינויים הנדרשים בנסיבות העניין. העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרזים נפרדים ונוספים לביצוע חלק מהשירותים שהזמנתו בוטלה/ נדחתה כמפורט לעיל.

10.12. כמו כן, שומרת העירייה על זכותה להזמין ממי מהזוכים, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי השירותים אשר לא הוזמנו בהזמנת התחלת העבודה/השירות המקורית וביצועם נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב אותו זוכה לספק את אותם שירותים נדחים במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בהסכם.

10.13. בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצעו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציעים ו/או לזוכים כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם להם נזק כאמור, והמציעים ו/או הזוכים לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם להם.

10.14. העירייה רשאית לפסול כל הצעה שתוגש בתיאום עם משתתפים אחרים אם יוכח קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או ההצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או אם הזוכים לא ימלאו אחר כל דרישות המכרז.

10.15. העירייה תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא התקבלה, על אי קבלת הצעתו והמציע לא יהא זכאי לקבל פיצוי או שיפוי כלשהם מהעירייה. כמו כן, העירייה איננה מתחייבת למסור פרטים או נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי או למסור פרטים על ההצעה שנתקבלה, אלא ככל שמחייבים אותה דיני המכרזים.

11. חובת הזוכה עפ"י המכרז

- 11.1. לשם הנוחות ייקרא כל אחד מהזוכים להלן: "הזוכה".
- 11.2. הזוכה יידרש לחתום על ההסכם המצורף למכרז (מסמך ד') ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום עפ"י דין, תוך 7 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
- 11.3. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה, תיקון או תוספת בדרישות הביטוח משום הסתייגות המציע מהוראות המכרז, ואי לכך אי עמידה בדרישות העירייה כאמור.
- 11.4. זוכה שנדרש לחתום על ההסכם ולא עשה כן כאמור לעיל, העירייה תהא רשאית לבטל זכייתו, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד לזכות העירייה.
- 11.5. יודגש כי, הזוכה איננו רשאי להמחות את זכויותיו או התחייבויותיו לפי ההסכם, כולן או חלקן, לצד שלישי, והוא איננו רשאי להעביר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, לצד שלישי, ללא קבלת הסכמת העירייה, מראש ובכתב, ובהתאם להוראות ההסכם.

עמוד 12 מתוך 49

ניתנה הסכמה כאמור, אין בכך כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, והאחריות לביצוע ההסכם תישאר של הזוכה בכל מקרה.

12. מכרז משלים :

העירייה תוכל בכל עת לאורך כל תקופת ההתקשרות עם הזוכים לערוך מכרזים נוספים/משלימים או במקום המכרז כאמור אם מצאה שהזוכים, כולם או חלקם, אינם מבצעים את השירותים כנדרש ו/או אינן מעמידים בעלי מקצוע באופן שנקבע על ידי העירייה לרבות בהיבט הרמה ו/או הניסיון הנדרשים.

13. עדיפות בין מסמכים :

יש לראות את מסמכי המכרז כמשלימים זה את זה. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או דו משמעות, אפשרות לפירוש שונה בין מסמכי ונספחי המכרז, תכרענה הוראות ההסכם/ מסמכי ההסכם, לפי העניין ובהתאם לשיקול דעת העירייה.

14. מסמכי המכרז – רכוש העירייה

מסמכי המכרז הינם רכוש של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות למכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

15. חשיפת הצעות/זכות העיון

- 15.1. בהתאם לתקנה 22(ט) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 מציעים רשאים לבקש לעיון בהצעות הזוכות.
- 15.2. מציע אשר סבור כי סעיפים מסוימים בהצעתו מהווים "סוד מסחרי" או "סוד מקצועי" והוא מתנגד להתיר למציעים שלא זכו במכרז לעיון בהם, יציין מראש את חלקי הצעתו אשר לטענתו חסויים בצירוף נימוק/הסבר לעמידתם של המסמכים כאמור גדר "סוד מקצועי" / "סוד מסחרי" אשר אין לחשוף אותם במסגרת זכות העיון וזאת בנספח המצורף למסמכי המכרז. יובהר, כי פירוט ביחס לאופן עמידת המציע בתנאי הסף וכן הצעת המחיר אינם יכולים להיחשב "סוד מסחרי"/"סוד מקצועי" שלא ניתן לגלותו במסגרת זכות העיון.
- 15.3. מציע שלא יציין חלקים חסויים בהצעתו יוחזק כמי שנתן הסכמתו לחשיפת כל מסמכי הצעתו.
- 15.4. מציע אשר ציין חלקים מסוימים בהצעתו ככאלו מהווים "סוד מסחרי" / "סוד מקצועי" לא יהא זכאי לעיון בחלקים אלו אצל זוכים במכרז גם אם הזוכים לא סימן אותם ככאלו.
- 15.5. על אף האמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז, כל מסמך ומידע אשר לשיטתה אינם מהווים סוד מסחרי או מקצועי. ההחלטה הסופית בעניין העיון בהם מסורה לשיקול דעת ועדת המכרזים בלבד.

16. הליכי המכרז

- 16.1. מובהר בזה, כי מציע, לרבות מי מהזוכים, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב בביצוע השירותים ו/או הפסקת השירותים, זמנית או קבועה, אשר

יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.

16.2. כל מציע, לרבות מי מהזוכים, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת ההסכם ו/או הפסקת ביצוע השירותים, זמנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העירייה עקב כך.

16.3. המציע, ו/או בעל עניין במציע, ו/או כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה בכל אחד מהם לא יפעלו לתיאום הצעת המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו ולעירייה שמורה הזכות לפסול הצעות אשר יימצא כי נערך תיאום בהגשתן ו/או לצורך הגשתן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיאום הצעות כולל:

16.3.1. כריתה מפורשת של הסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף כלשהו - למעט אדם או גוף שהינו בעל עניין במציע - בעניין עלויות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת נכסים, אסטרטגיות, הכל בנוגע להצעה וכיו"ב.

16.3.2. קבלה של מידע כאמור או החלפת מידע בצורה אחרת, פרסום מידע או גילוי לאדם או לגוף כלשהו, כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שלוח או עובד של מציע אחר.

16.4. העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

16.5. בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים או העירייה תהא רשאית לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

16.5.1. ההצעות שהוגשו הן בפער מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך.

16.5.2. התברר לעירייה, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

16.5.3. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

16.6. החליטו ועדת המכרזים או העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

ד"ר יחיאל לסרי
ראש העירייה

מכרז פומבי מס' 23/26
מתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה
וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה
המקומית לתו"ב אשדוד

לכבוד
ועדת המכרזים
עיריית אשדוד

מסמך ג' – הצעת המציע

1. אני הח"מ _____ ת.ז. _____ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי והוראות המכרז מתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד (להלן: "**המכרז**"), כמפורט במסמכי המכרז לרבות למפורט בהסכם על נספחיו (להלן: "**השירותים**").
2. הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות, כל מסמכי המכרז וכי תנאי המכרז, פרטי השירותים, תנאיהם, וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי. לאחר שבדקתי ואני מכיר את תנאי המכרז ויודע את כל הפרטים הנוגעים למתן השירותים, אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לספק את השירותים ו/או כל חלק מהם בהתאם להצעתי ביחס לכל סוג שירות כמפורט במסמך זה להלן ובתנאים והסייגים הקבועים בהסכם.
3. אני מצהיר, מסכים ומתחייב בזאת כי:
 - 3.1 הנני בעל הידע, המומחיות, הניסיון, הרישיונות, ההכשרות, כח אדם, ציוד, הכישורים ואפשרויות המימון הדרושים למתן השירות ואספקתו ולביצוע התחייבויותי מכח המכרז בשלמות ובדייקנות, מכל בחינה שהיא, הן מבחינת המימון והן מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מסוגל לגייס ולהפעיל עובדים ברמה גבוהה על מנת לבצע את השירותים בצורה מקצועית ויעילה.
 - 3.2 הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז והוראות למשתתפים (מסמך ב'), סעיף 3, ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים בסעיף 4 למסמך ב' למסמכי המכרז.
 - 3.3 ידוע לי כי, לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולדרוש ממני להציג כל מידע/מסמך/אישור נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות המימון, התאמתי לאספקת השירות, לרבות המלצות וכיו"ב, ואני אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/המסמכים, להנחת דעתה. אם אסרב למסור מסמך, הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראיות עיניה ואף לפסול את הצעת המחיר שהוגשה על-ידי.
 - 3.4 הנני מתחייב, כי במידה ואזכה במכרז והעירייה תתקשר איתי בהסכם, אבצע את השירותים נשוא המכרז בשלמותם, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, לרבות **ההסכם על נספחיו** ועל פי כל דין ו/או תקן ו/או חוזר מנכ"ל ו/או הנחייה ו/או הוראה לצורך קיום התחייבויותי נשוא המכרז לשביעות רצונה המלא של העירייה ושל מי שימונה על ידי העירייה כאחראי מטעמה למכרז זה (להלן: "**המנהל**").
 - 3.5 הנני מצהיר כי אינני בעל קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה וכראיה לכך חתמתי על התצהיר המצורף **כמסמך ז'** למסמכי המכרז.
 - 3.6 ידוע לי כי כל תנאי להתקשרות/התחייבות המופיע/ה במסמכי מכרז זה לרבות בהסכם (מסמך ד' למסמכי המכרז), במפרט השירותים (מסמך יא') ובמסמך ב' למסמכי המכרז, גם אם לא

הוזכרו במפורש בחלק זה, מחייבים אותי וכן כל גורם מטעמי אשר יועסק בביצוע העבודות נשוא המכרז בכל עת.

3.7. הבנתי וקראתי את כללי ההתקשרות הקבועים בסעיף 1.5 למסמך א' וכי ככל שאזכה במכרז אשתף פעולה עם העירייה ואעמיד לה את בעלי המקצוע לפי בקשתה.

3.8. אנשי המקצוע אשר יועמדו עבור העירייה לביצוע השירותים יהיו מצוידים על ידי בכלל האמצעים הנדרשים להם לביצוע השירותים לרבות מחשב נייד, כרטיס חכם וכל ציוד נדרש אחר ללא כל תמורה נוספת.

4. התמורה אשר אהיה זכאי לקבל בגין ביצוע השירותים הינה בתצורת מחיר לשעת עבודה שאבצע בפועל בהתאם לתעריפים שלהלן:

4.1. בעל מקצוע אשר לו עד 5 שנות ניסיון בתחום הנדרש לעירייה: סך של 180 ₪ לשעה בתוספת מע"מ כדין.

4.2. בעל מקצוע אשר לו מעל 5 שנות ניסיון בתחום הנדרש לעירייה: סך של 230 ₪ לשעה בתוספת מע"מ כדין.

5. הנני מצהיר, כי המחיר אשר העירייה תשלם לעיל, כולל את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותי נשוא ההסכם.

6. כן מובהר לי כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע השירותים עפ"י הסכם זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה העירייה מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לי.

7. ידוע ומוסכם עלי כי התמורה נקבעה בגין מהות השירותים ללא קשר להיקף או לצורך בו הם נדרשים, למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם, למשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצועם/ היעדר פיקוח, למועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיו"ב.

8. אם אזכה במכרז והצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן וכמפורט בהרחבה **בסעיף 11 במסמך ב'**, וזאת **תוך 7 ימים** מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז: **לחתום על ההסכם (מסמך ד')** ולהחזירו לעירייה כשהוא חתום.

9. ידוע ומוסכם עלי כדלקמן:

9.1. במידה ואזכה במכרז דנן, ההתקשרות עימי וכן היקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי גזברות העירייה וכן בקבלת כל האישורים התקציביים וההשתתפות של משרדי הממשלה והגופים האחרים אשר אמורים לממן או להשתתף במימון השירותים, ככל שישנם.

9.2. במקרה בו לא יהיה לעירייה תקציב מאושר להזמנת השירותים ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות כאמור לעיל, לא תבצע הזמנת שירותים על ידי העירייה ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה עקב כך.

9.3. העירייה איננה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, כולה או חלקה והיא רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על הזמנת חלק מן השירותים בלבד ו/או על דחיית הזמנת השירותים או חלקם למועד מאוחר יותר ו/או לפרסם מכרזים נפרדים ונוספים למתן שירותים או שירותים אחרים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

10. הנני מצהיר בזאת מפורשות כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הנוגע ו/או בקשר עם ביטול המכרז ו/או פיצול הזכייה מכוחו ו/או הקטנת היקפו, הגדלת היקפו, דחיית ביצועו או חלק ממנו או שינוי היקף השירותים שיוזמנו ממני בכל זמן שהוא, מכל סיבה שהיא, כמפורט דלעיל. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, לא אהיה זכאי לקבלת כל פיצוי בגין כך אף אם יגרם לי נזק. כמו כן, לא תהא לי כל תביעה בגין מתן שירותים מכוח המכרז בהיקף מסוים.

11. הריני מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חיי" ולא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
12. מובהר בזה, כי מציע, לרבות הזוכים, לא יבוא בתביעות, בטענות או בדרישות כלפי העירייה, בגין כל עיכוב בביצוע השירותים/הפסקת מתן השירותים, זמנית או קבועה, אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו, אם יינקטו, על ידי מציע או צדדים שלישיים כלשהם.
13. כל מציע, לרבות הזוכים, מצהיר בזה כי לקח בחשבון אפשרות של עיכובים בחתימת ההסכם ו/או הפסקת הזמנת השירותים זמנית או קבועה, והוא מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה כלפי העירייה עקב כך.
14. הצעתי מוגשת ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים במכרז.
15. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה וינקטו הליכים משפטיים בעניין המכרז, תעמוד הצעתי בתוקפה עד לתום הליכים משפטיים אלה ובתוספת 30 יום או עד תום 90 ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי המאוחר מבניהם. במידה ותדרוש העירייה יוארך תוקפה של הצעתי, לתקופה נוספת.
16. אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
17. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל.
18. ידוע לי כי העירייה איננה מתחייבת להיקף עבודה מזערי או בכלל וככל שאזכה במכרז לא אבוא בטענה ו/או דרישה כלפי העירייה בעניין זה לרבות בעניין "כדאיות העסקה".

פרטי המציע

שם המציע	
אופן ההתאגדות של המציע (יחיד / חברה בע"מ / שותפות / עמותה וכד')	
מספר עוסק מורשה	
מספר זיהוי החברה (מס' שותפות / מס' ח.פ וכד')	
כתובת המציע	
טלפון המציע	
פקס המציע	
שם איש קשר במציע	
טלפון נייד איש הקשר	
כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר	
פרטי מורשי החתימה של המציע לצורך הגשת הצעה למכרז	שם: _____ ת.ז: _____

עמוד 17 מתוך 49

חתימה וחותמת המשתתף: _____

שם: _____ ת.ז.: _____	
שם: _____ ת.ז.: _____	

חתימות: _____
(ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך ב').

תאריך: _____.

אישור חתימה: (כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב)

אני הח"מ _____, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:

1. ה"ה _____ ת.ז. _____ (ימולא כשהמציע הוא אדם)

2. ה"ה _____ ת.ז. _____ (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה _____ ת.ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד, וכי חתמו על מסמך זה בפני.

חתימה

תאריך

מסמך ג' (1) – פירוט ניסיון קודם לצורך עמידה בתנאי הסף

אנו הח"מ מגישים הצעה במכרז (יש לסמן):

- ☐ פרק א': מתן שירותי בדיקה וקידום של תוכניות לרבות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות מסוגים שונים.
- ☐ פרק ב': מתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה.

תנאי הסף שבסעיף 3.4 (רלוונטי לשני הפרקים):

המציע בעצמו או מי ממנהליו או מי מבעליו הינו מהנדס בניין או הנדסאי בניין או אדריכל או הנדסאי אדריכלות או בעל תואר ראשון במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או בעל תואר שני בתכנון ערים.

שם בעל ההשכלה/תעודה: _____ ת.ז. _____

בעל ההשכלה/התעודה הינו (יש להקיף): המציע בעצמו/בעלים במציע/מנהל במציע.

ההשכלה/התעודה: _____.

יש לצרף העתק התעודות המעידות על השכלה/תואר כנדרש.

פירוט עמידה בתנאי הסף שבסעיף 3.3 פרק א' - מתן שירותי בדיקה וקידום של תוכניות לרבות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות מסוגים שונים:

בעל ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך השנים 2022 – 2026, במתן שירותי בדיקת תוכניות תב"ע (תוכניות מפורטות או תוכניות מתאר מקומיות) לפי נוהל מבא"ת עבור "רשות מקומית" ו/או "מוסד תכנון" ו/או "משרד ממשלתי" אחד לפחות.

"רשות מקומית" בתנאי סף זה – עירייה, מועצה אזורית, מועצה מקומית וכן תאגיד מקומי של מי מאלו.

"מוסד תכנון" בתנאי סף זה – ועדה לתו"ב (מקומית, מרחבית, ארצית וכיו').

"משרד ממשלתי" – לרבות חברות ממשלתיות וגופי סמך.

שם המקומית/מוסד התכנון	איש ברשות/במוסד התכנון	קשר	טלפון איש קשר ברשות המקומית/מוסד התכנון	השנתיים הרצופות במהלך 2022 – 2026	מספר תוכניות תב"ע שנבדקו
				מחודש _____ שנת _____ ועד _____ חודש _____ שנת _____	

פירוט עמידה בתנאי הסף שבסעיף 3.3 פרק ב' - מתן שירותי בדיקה וטיפול בהיתרי בניה:

בעל ניסיון של שנתיים רצופות לפחות, במהלך השנים 2022 – 2026, במתן שירותי בדיקת בקשות להיתר בנייה בהיקף כולל של 30 בקשות לפחות, בבניה רוויה או מבני תעשייה או עירוב שימושים עבור "רשות מקומית" ו/או "מוסד תכנון" ו/או "משרד ממשלתי" אחד לפחות.

"רשות מקומית" בתנאי סף זה – עירייה, מועצה אזורית, מועצה מקומית וכן תאגיד מקומי של מי מאלו.

"מוסד תכנון" בתנאי סף זה – ועדה לתו"ב (מקומית, מרחבית, ארצית וכיו").

"משרד ממשלתי" – לרבות חברות ממשלתיות וגופי סמך.

שם המקומית/מוסד התכנון	איש ברשות/במוסד התכנון	קשר	טלפון איש קשר ברשות המקומית/מוסד התכנון	השנתיים הרצופות במהלך 2026 – 2022	מספר להיתר וטופלו	בקשות שנבדקו
				מחודש _____ שנת _____ ועד _____ חודש _____ שנת _____		
				מחודש _____ שנת _____ ועד _____ חודש _____ שנת _____		

הערה: יש להגיע ל-30 בקשות בתקופה האמורה, אין מניעה למלא שורה אחת ואין מניעה להוסיף שורות בנפרד לפי הצורך.

מסמך ד' – הסכם

שנערך ונחתם באשדוד ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

בין:

עיריית אשדוד
באמצעות ראש העירייה וגזבר העירייה
מרח' הגדוד העברי 10, אשדוד.
(להלן: "העירייה")

מצד אחד;

לבין:

באמצעות מורשי החתימה מטעמו

_____ ת.ז. _____

_____ ת.ז. _____

מרחוב: _____

טלפון: _____

פקס: _____

דוא"ל: _____

(להלן: "נותן השירותים")

מצד שני;

הואיל

והעירייה פרסמה את מכרז מס' 23/26 למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות) וכן בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבורה ו/או עבור הועדה המקומית לתו"ב אשדוד (להלן: "המכרז");

והואיל

ונותן השירותים, אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז, על נספחיהם, הגיש הצעתו למכרז;

והואיל

וועדת המכרזים, תוך הסתמכות על הצהרות והצעתו של נותן השירותים, בישיבתה מיום _____, המליצה על הצעת נותן השירותים כאחת ההצעות הזוכות במכרז:
☐ בפרק א': מתן שירותי בדיקה וקידום של תוכניות לרבות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות מסוגים שונים.
☐ בפרק ב': מתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה.

והואיל

אחרי עיון בהמלצת ועדת המכרזים אישור ראש העירייה ביום _____ את המלצת ועדת המכרזים באופן שבו העירייה יכול להתקשר עם נותן השירותים בהסכם זה;

אי לכך הוצהר, והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא

1.1. המבוא להסכם זה, הנספחים המפורטים להלן וכל מסמכי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם גופו, יש לקראם כאחד עם ההסכם ובחזקת תנאי מתנאיו.

עמוד 21 מתוך 49

חתימה וחותמת המשתתף: _____

- 1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לשם הנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הוראות הסכם זה. וכן, בכל מקום שנאמר "ההסכם" או "החוזה", הכוונה היא להסכם/לחוזה ולנספחיו.
- 1.3. נותן השירותים מצהיר בזאת כי הוא עיין ובדק לפני הגשת הצעתו בכל המסמכים והנתונים המהווים את ההסכם והנוגעים להתקשרות בין הצדדים וכי הצעתו נבדקה היטב על ידו ומהווה תמורה מלאה לכל התחייבויותיו על פי המכרז.
- 1.4. הוראות ההסכם חלות על נותן השירותים, כהגדרתו בהסכם זה, לרבות כל מי שמועסק מטעמו בביצוע השירותים לפי ההסכם.
- 1.5. מובהר בזאת כי המנהל הינו נציג העירייה לעניין ביצוע הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים במשך כל תקופת ההסכם באופן שייקבע על ידי המנהל, בהתאם להנחיותיו, בתיאום עמו, ולשביעות רצונו המלאה ו/או מי מטעמו.

2. הגדרות

בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים להלן, ההגדרות בצידם (אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

ההגדרה	המשמעות
"השירות" או "השירותים"	שירותי בדיקת וקידום תוכניות (תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות) וכן בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבורה ו/או עבור הועדה המקומית לתו"ב אשדוד בהתאם לפרק בו זכה ונתן השירותים במכרז, כמפורט בהסכם זה על נספחיו ובפרט נספח יא', בהתאם להוראות הדין והוראות כל רשות מוסמכת;
"גזבר העירייה"	לרבות כל מי שיבוא בשמו או מטעמו;
"המנהל"	מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך הסכם זה;
"נותן השירותים"	לרבות נציגיו, מורשיו המוסמכים, וכן כל מי שפועל בשמו ומטעמו במתן וביצוע השירותים;
"עובדי השירותים"	עובדיו של נותן השירותים ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או אלה ששרותיהם יושכרו או ירכשו על ידו ו/או על ידי עובדיו ו/או על ידי שליחיו באספקת וביצוע השירותים או בקשר אליהם וכל מי שנותן השירותים אחראי על פי כל דין למעשיו או למחדליו;

3. מסמכי ההסכם:

- 3.1. כל מסמכי המכרז, כהגדרתם בחוברת המכרז, או המסמכים שנמסרו לרוכשי מסמכי המכרז בקשר עם המכרז, לרבות כל תוספת ו/או תיקון בכתב שמסרה או תמסור העירייה לרוכשי מסמכי המכרז בכל שלבי המכרז ואף לאחר הכרזת הזוכה במכרז, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם ויקראו להלן יחד ולחוד, מסמכי/נספחי ההסכם.
- 3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי מפרט השירותים (מסמך יא') על כל הוראותיו והכלול בו ביחס לפרק בו זכה נותן השירותים, מחייב את נותן השירותים ו/או מי מטעמו לכל דבר ועניין, וזאת בין אם הוראותיו נזכרות בהסכם זה ובין אם לאו.
- 3.3. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או פירוש שונה של הוראה מהוראות ההסכם לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים הנספחים להסכם, ובהיעדר הנחייה אחרת מאת

המנהל, על נותן השירותים לפנות למנהל לצורך קבלת הבהרות והנחיות טרם ביצוע השירותים.

4. הצהרות נותן השירותים:

נותן השירותים מצהיר בזאת כדלקמן:

- 4.1. כי הוא עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרים כחוק וכי ברשותו כל האישורים הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.
- 4.2. כי הוא מורשה על פי דין וכי הינו בעל הכישורים, הידע, האמצעים והיכולת לביצוע השירותים המפורטים בהסכם זה על נספחיו ולפי הוראות העירייה והמנהל ולשביעות רצונם.
- 4.3. כי אין כל מניעה בדין או אחרת להתקשרותו בהסכם זה, ובחתימתו על הסכם זה, ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.
- 4.4. כי קרא את ההסכם ונספחיו וכי כל תנאי ההסכם נהירים וברורים לו והוא מסכים להם.
- 4.5. כי קיבל מנציגי העירייה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו למתן השירותים על פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.
- 4.6. כי ידוע לו, כי לא קיימים בינו לבין העירייה יחסי שליחות וכי הוא אינו מוסמך להתקשר ולהתחייב בשם העירייה אלא אם כן יקבל לשם כך הרשאה מראש ובכתב בכל עניין ועניין בנפרד.

5. התנהגות מקצועית והימנעות מניגוד עניינים

נותן השירותים יימנע מכל מצב שיש בו או שעלול להיות בו:

- 5.1. ניגוד בין עניינו לבין עניינה של העירייה.
- 5.2. כתנאי לחתימת הסכם זה חתם נותן השירותים על שאלון למניעת ניגוד עניינים (מסמך י') וכי ברור וידוע לו, כי הפרטים שנמסרו על ידו בתשובה לשאלון, מהווים בסיס ותנאי להתקשרות בין הצדדים.
- 5.3. אין בחתימת נותן השירותים על השאלון בהסכם זה כדי לפטור אותו מהתחייבויותיו להימנעות מניגוד עניינים כקבוע בסעיף זה.

6. ההתקשרות:

- 6.1. העירייה מוסרת בזאת לנותן השירותים ונותן השירותים מקבל על עצמו לבצע את השירותים כהגדרתם לעיל בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו, להוציאם לפועל במומחיות, ביעילות, בנאמנות ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר הכרוכים במתן השירותים, בהתאם להוראות כל דין, הוראות הסכם זה, בתמורה, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה להלן.
- 6.2. העירייה אינה מתחייבת למתן בלעדיות לנותן השירותים בקשר עם מתן השירותים בהסכם זה והיא תהיה רשאית בכל עת להתקשר עם גופים ו/או אנשים אחרים בקשר עם השירותים האמורים בהסכם זה, על נספחיו.
- 6.3. על נותן השירותים לפעול במתן השירותים בהתאם להנחיות והוראות המנהל ו/או מי מטעמו.
- 6.4. לא התחיל נותן השירותים בביצוע השירותים במועד שנקבע לו, העירייה תהיה רשאית למסור את ביצוע אותו שירות לידי נותן שירותים אחר ו/או לבצע את השירותים בעצמה או בכל דרך אחרת, מבלי לגרוע מזכות העירייה לדרוש מנותן השירותים פיצוי בשל אי עמידתו בתנאי ההסכם.

6.5. נותן השירותים יבצע את השירותים בהתאם להוראות ההסכם ומסמכיו, באורח מקצועי, באדיבות, לשביעות רצונו המלאה של המנהל. עבודות שלגביהן קיימים חוקים, תקנות, תקנים או הוראות מטעם רשויות מוסמכות תבוצענה בהתאם להם

6.6. לבקשת נותן השירותים ניתן יהיה להחליף את בעלי התפקיד שהעמיד רק במקרה ונותן השירותים המוצע כבר אינו עובד אצל נותן השירותים בכל תצורה שהיא ואין לנותן השירותים שליטה ביחס לעבודתו של בעל התפקיד. במקרה כאמור יעמיד נותן השירותים בעל תפקיד חלופי המקובל על המנהל. לא אושר בעל תפקיד החלופי על ידי המנהל תהא רשאית העירייה להביא לביטול ההסכם עם נותן השירותים.

6.7. בנוסף, העירייה תוכל בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לבקש החלפה של בעל תפקיד שנמצא לדעת העירייה שהוא אינו מתאים לביצוע השירותים. ככל שלנותן השירותים אין בעל תפקיד אחר מתאים, תוכל העירייה לפנות לזוכה אחר במאגר העירייה מכוח המכרז להעמדת בעל תפקיד כאמור.

6.8. נותן השירותים מתחייב לזמינות מלאה לטובת מתן השירותים ככל שיידרש על ידי העירייה במשך כל תקופת ההסכם וידווח באופן שוטף ובכתב ובעל פה למנהל, בכל הקשור במתן השירותים.

7. תקופת ההסכם

7.1. תוקפו של ההסכם למשך שנה, ממועד חתימתו ע"י שני הצדדים או מהמועד אותו קבעה העירייה כמועד התחלת ביצוע השירותים מכוח ההסכם (להלן: **"תקופת ההסכם"**).

7.2. לעירייה שמורה זכות הברירה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת עד לתקופת הסכם כוללת של 5 שנים. החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם כאמור, תודיע על כך לנותן השירותים בכתב.

הוארך ההסכם כאמור, יחולו בתקופת ההארכה כל תנאי הסכם זה, בשינויים המחויבים, לפי העניין.

7.3. החליטה העירייה להאריך את תקופת ההסכם כאמור לעיל, ימציא נותן השירותים לעירייה במועד חתימתו על ההסכם, כל מסמך אחר אשר תדרוש העירייה, הכל על-פי תנאי הסכם זה.

7.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום על-פי שיקול דעתה המוחלט מבלי לתת כל נימוק ומבלי שתחויב בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת, וזאת בהתראה של 30 יום מראש לנותן השירותים. במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה.

7.5. מובהר כי 6 החודשים הראשונים לתקופת ההסכם תהווה תקופת ניסיון (להלן: **"תקופת הניסיון"**). בתקופת הניסיון תוכל העירייה להודיע לנותן השירותים על הפסקת ההתקשרות בהודעה של 14 יום מראש, זאת ככל שלפי שיקול דעת העירייה – נותן השירותים לא עמד בהתחייבויות הנקובות בהסכם. במקרה כאמור, העירייה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר שהוכרז כשיר שני ואו לפרסם מכרז חדש ואו לנהוג בכל דרך אחרת העומדת לה לפי כל דין.

8. זכויות במסמכים וזכויות קניין רוחני

8.1. בתום תקופת השירותים לפי חוזה זה, ימסור נותן השירותים לעירייה את כל התיקים, הדו"חות והמסמכים שערך הן בתיקים פיסיים והן בסריקה אלקטרונית מסודרת לפי תיקים ותתי תיקים.

8.2. זכויות היוצרים בכל הקשור בשירותים ובתוצרי הסכם זה יהיו של העירייה בלבד, ונותן השירותים מוותר על כל זכות כאמור, לרבות הזכות המוסרית. העירייה תהא רשאית לבצע שינויים בתוצרים לפי שיקול דעתה המוחלט. העירייה תהא רשאית לעשות שימוש בתוצרים לכל צורך.

8.3. העירייה רשאית לעשות שימוש, לרבות שינוי, תיקון או תוספת, בכל מסמך שהגיע מנותן השירותים וזאת לפי ראות עיניה ובלא מגבלות כלשהן, לרבות למסור אותם לצד ג' אחר לצורך השלמת השירותים, מבלי שנותן השירותים יהיה זכאי להתנגד לשינויים כאלה. שינתה העירייה את מסמכי נותן השירותים בלא שקיבלה את הסכמת נותן השירותים לשינוי - לא יהא נותן השירותים אחראי לשינוי ו/או לתוצאותיו.

9. כפיפות למנהל, פיקוח ובקרה

9.1. בביצוע התחייבויותיו יהיה נותן השירותים כפוף להוראותיו והנחיותיו של המנהל ו/או מי שימונה לכך מטעמו וימלא את התחייבויותיו לשביעות רצונו.

9.2. במהלך תקופת ההתקשרות יקיים נותן השירותים קשר שוטף עם המנהל וידווח, לפי דרישה, על קצב ואופן ביצוע השירותים.

9.3. מבלי לגרוע מיתר סמכויות המנהל בהתאם להסכם זה, מוסכם ומוצהר כי המנהל מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על השירותים, רמתם ביצוען, קיום, רציפות ואופי הקשר ושיתוף הפעולה עם העירייה והכל בהתאם להוראות ההסכם.

9.4. המנהל ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לעיין בכל מסמך רלבנטי ולקבל כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת האופן בו מסופקים השירותים, לרבות בחינת מיומנויות עובדי נותן השירותים, התקדמות ביצוע השירותים וכיוצ"ב.

9.5. הפיקוח אשר בידי המנהל לא ישחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו כלפי העירייה למילוי תנאי הסכם זה ולמילוי כל הדרישות שבדין ונותן השירותים יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיות וההשמטות והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידיו ו/או ע"י המועסקים מטעמו.

10. הסבת ההסכם העברת זכות

10.1. מובהר ומוסכם בזאת כי הסכם זה הינו הסכם אישי לקבלת שירותי נותן השירותים באמצעות נותן השירותים אשר הוצע ואושר במכרז.

10.2. נותן השירותים לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות על פיו לאחר, במישרין או בעקיפין, פרט אם קיבל תחילה הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.

10.3. התברר לעירייה, כי נותן השירותים העביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר ללא קבלת הסכמת העירייה בכתב ומראש - תהא העירייה רשאית לבטל את ההסכם ולנותן השירותים לא תהא כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא נגד העירייה בשל כך.

11. אי קיום יחסי עובד מעביד

11.1. העירייה לא תיחשב כמעבידה של נותן השירותים או של כל מי שיועסק בשמו ומטעמו בביצוע השירותים וכי חוזה זה לא יוצר בין נותן השירותים לבין העירייה יחסים של עובד ומעביד ואין הוא, או העוסקים מטעמו, זכאים או רשאים לרכוש להם זכויות המגיעות לעובד מכח דין, נוהל, או הסכם קיבוצי.

11.2. נותן השירותים ישלם עבור עצמו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום שיגיע ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות או עקב ההכנסות, והעירייה תהא רשאית לנכות משכר הטרחה, כל ניכוי חובה עפ"י דין.

11.3. נותן השירותים יהיה אחראי לעובדיו בעצמו ובכלל זה לפרטים הבאים:

11.3.1. לתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי, קרנות עובדים וכו' וכל תשלום אחר או נוסף שחל

ו/או יחול על נותן השירותים בגין עובדיו. תנאי עבודתם, העסקתם וביטחונם הסוציאלי.

11.3.2. לכל החובות בגין הוראות חוק ו/או הסכם כלשהו החל על מעבידים בגין עובדיהם.

11.4. נותן השירותים יהיה אחראי לכל מעשה או מחדל של העובדים האמורים ובכל אחריות אחרת שהחוק מטיל על מעביד בקשר לעובדיו, והכל מבלי לגרוע מההוראות האחרות בחוזה זה או בכל דין הדנות באחריות נותן השירותים.

11.5. מובהר ומוסכם כי באם יקבע על ידי רשות מוסמכת כי מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין נותן השירותים לבין העירייה, אזי נותן השירותים מתחייב כי התמורה המגיעה לו כנקוב בהסכם זה תהיה נמוכה במחצית מהקבוע בהסכם, ונותן השירותים מתחייב להשיב לעירייה מחצית מהתמורה ששולמה לו, ובאם לא שולמה – תהיה העירייה רשאית לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים, אם מגיעים, לנותן השירותים.

11.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב לשפות את העירייה, וזאת על פי דרישה ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד-מעביד בין נותן השירותים או מי מעובדיו או מי מטעמו לבין העירייה, לרבות שכר עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין וסוג

12. אחריות

12.1. נותן השירותים יהיה אחראי על פי דין לכל נזק ו/או אובדן, שייגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל כלשהו תוך כדי ביצוע השירותים ובקשר אליהם, במישרין או בעקיפין, לגופו או לרכושו של אדם/גוף כלשהו לרבות לעירייה ו/או לנותן השירותים ו/או לעובדיהם ו/או לשלוחיהם ו/או למי מטעמם ו/או לאדם אחר כלשהו, ובכלל זה יהיה הנותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי לפי פקודת הניזקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל חוק אחר, ויהיה חייב לפצות ולשפות את העירייה ו/או הניזוק(ים), לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל דרישה ו/או תביעה שיוגשו נגדה בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפיצוי שיגיע לונה(הם).

נותן השירותים משחרר את העירייה, עובדיה, שלוחיה, ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה ו/או מחלה ו/או נכות ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אובדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל, שאירעו כתוצאה מהאמור בסעיף זה, לכל אדם ו/או גוף אחר, לגוף ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

12.2. נותן השירותים יהיה אחראי וישפה את העירייה בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לה עקב שגיאה מקצועית של נותן השירותים ו/או מחדל ו/או הזנחה במילוי חובתו המקצועית.

אחריותו של נותן השירותים תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו לאחר תום תקופת ההסכם.

12.3. למען הסר ספק, אחריותו של נותן השירותים כמפורט לעיל תחול גם בשל מעשים ו/או מחדלים של כל גורם הפועל בשמו ו/או מטעמו לרבות מודדים, עובדים, קבלני משנה וכיו"ב.

12.4. העירייה תהא רשאית לעכב תשלומים לנותן השירותים בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד נותן השירותים בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון העירייה.

12.5. מבלי לפגוע באמור לעיל, מוצהר בזה ומוסכם, שכל סכום ו/או פיצוי, אשר יגיעו לעירייה ו/או שעל העירייה יהיה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג', בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מועסקיו, או מי מטעמו כולל הוצאותיה ושכ"ט עו"ד, תהיה העירייה רשאית לקזז מהסכומים המגיעים ממנה לנותן השירותים.

13. ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יחולו על נותן השירותים הוראות

הביטוח כמפורט בנספח הביטוח המסומן **כמסמך ה'** למסמכי המכרז, ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

14. התמורה

14.1. בגין ביצוע השירותים במלואם על פי הוראות ההסכם על מסמכיו השונים, יהא זכאי נותן השירותים **לתמורה שעתית** כמפורט להלן לפי ביצוע שעות עבודה בפועל ורמת בעל המקצוע אשר העמיד נותן השירותים לעירייה כדלקמן:

14.1.1. בעל מקצוע אשר לו עד 5 שנות ניסיון בתחום הנדרש לעירייה: סך של 180 ₪ לשעה.

14.1.2. בעל מקצוע אשר לו מעל 5 שנות ניסיון בתחום הנדרש לעירייה: סך של 230 ₪ לשעה.

14.2. חשבונות מפורטים כולל פירוט שעות עבודה ומטלות אשר בוצעו בהלימה לדרישות העירייה יוגשו בהתאם למפורט בסעיף 15 להלן.

14.3. **העירייה תוכל לדרוש החתמת נוכחות של בעלי המקצוע במחשבי/מערכות העירייה לצורך פירוט השעות כאמור.**

14.4. למען הסר ספק, התמורה הינה סופית וקבועה וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות נותן השירותים נשוא החוזה לרבות, ציוד, כלי רכב, נסיעות, מחשב, כרטיס חכם, ביטול זמן בגין נסיעות, ביטוחים, דיווחים, דלק וכל דבר אחר הדרוש לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.

14.5. על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעור עפ"י דין אשר ישולם על ידי העירייה.

14.6. מובהר כי לא תשולם כל תוספת לתמורה, ובכלל זאת נותן השירותים לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין הפרשי הצמדה למדד מכל מין סוג שהוא, במהלך שנת ההתקשרות הראשונה.

ככל שמימשה העירייה את זכות הברירה הקנויה לה בהסכם להארכת תקופת ההתקשרות אזי, החל משנת ההתקשרות השנייה ובכל שנת התקשרות נוספת (ככל שמומשה תקופת האופציה), תתבצע הצמדה של התמורה כדלקמן:

14.6.1. הפרשי ההצמדה למדד יחושבו באופן חד פעמי בתחילת כל שנת התקשרות, החל מהשנה השנייה בלבד, בהתאם להפרש שבין שיעור המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבין שיעור המדד הידוע במועד תחילת השנה השנייה להתקשרות, השלישית וכן הלאה (ככל שתמומש תקופת הארכה ע"י העירייה).

המחירים המוצמדים יחולו לאורך כל השנה הרלוונטית. לא תתבצע כל הצמדה במהלך שנה מסוימת ולא תתבצע הצמדה רטרואקטיבית. מובהר בזאת כי העדכון למדד יעשה גם כאשר המדד במועד תחילת השנה הרלוונטית יהיה נמוך מהמדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

14.6.2. בנוסף לאמור לעיל, ככל שבמהלך תקופת ההתקשרות תחול **עליית/ירידת** מחירים משמעותית בפריט/רכיב מסוים הנדרש מכח המכרז, **מעבר/מתחת** למדד הקבוע במכרז, בשיעור של 10% במהלך 3 חודשים לפחות במצטבר - בסמכות ועדת השלושה (בהרכב של מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש או מי מטעמם) לדון בבקשת נותן השירותים לעליית מחיר הפריט/הרכיב במכרז (ככל שהוגשה בקשה בכתב לידי נציג העירייה) או לדון בירידת מחיר הפריט/הרכיב במכרז, ולקבל החלטה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14.6.3. למען הסר ספק יובהר כי, החלטת ועדת השלושה תוגבל בזמן יישום מוגדר מראש שיקבע על ידי נציגי הוועדה (להלן: "**ההחלטה**"). עוד יובהר כי ככל שנותן השירותים יפנה בבקשה (בכתב) ליישום ההחלטה בעת שכבר אינה בתוקף, הוועדה תהא רשאית לדון בבקשת הזוכה ולהחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (באם לאשרה וככל שכן - התקופה ליישומה). למען הסר ספק יובהר כי, החלטת ועדת השלושה בעניין הצמדה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור, ונותן השירותים לא יבוא בטענות כלפי העירייה בעניין זה.

14.7. למען הסר ספק יובהר כי ההצמדה לפי סעיפים 14.6.1 או 14.6.2 תחול רק על עבודות שנמסרו לנותן השירותים ובוצעו בפועל בתקופת הארכת החוזה, ככל שזו יצאה אל הפועל, עפ"י מועד הביצוע ולא לפי יום קבלת החשבון בעירייה.

14.8. כן מובהר במפורש כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע השירותים עפ"י חוזה זה, יחולו על נותן השירותים וישולמו על ידו. העירייה תנכה מהסכומים המגיעים לנותן השירותים כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן השירותים.

14.9. מובהר בזאת במפורש כי התמורה לה זכאי נותן השירותים – תהא קבועה, בלא קשר למקום בו מסופקים השירותים, מועד אספקת השירותים (ימים ושעות), למורכבותם, לאופיים, למידת הדחיפות בביצועם ומשך הזמן הנתון לביצועם, לקיומו של פיקוח כנדרש לצורך אספקתם/ היעדר פיקוח ולמועד בו נדרשו/ בו הם מבוצעים וכיוצ"ב.

14.10. עוד מוסכם, כי העירייה תהא רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לנותן השירותים את כל הסכומים, הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמות של כל הנדרש ממנו במסגרת חוזה זה.

14.11. מובהר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות של נותן השירותים, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על מסמכיו, בשלמות ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויותיו נשוא ההסכם, למעט "הוצאות" מאושרות כמפורט להלן.

15. הגשת חשבונות ואופן תשלום התמורה

15.1. נותן השירותים יגיש לעירייה חשבון/חשבונית מס "מקור" לתשלום מ-1 לחודש ועד ל-10 לחודש, בחודש שלאחר ביצוע השירותים בגין מבוקש התשלום, בהתאם להצעתו בכפוף לחוזה ו/או הזמנות תקציביות מאושרות כדין וללא הפרשי הצמדה (להלן: "חשבון/ית" ו"מועד ההמצאה").

15.2. החשבון/חשבונית יהיו מפורטים בפרטים הבאים לפחות:

15.2.1. דו"ח שעות מפורט ביחס לשעות ומטלות ברמה יומית בהלימה למטלות שניתנו על ידי המנהל.

15.2.2. סכום לתשלום ללא מע"מ, שיעור המע"מ, סכום לתשלום כולל מע"מ.

15.2.3. כל מידע אחר שיידרש אם יידרש על ידי המנהל.

15.3. המנהל יבדוק את החשבונית והחשבון המוגשים על ידי הקבלן ויאשרם בחתימתו, בחלקם או במלואם, לאחר בדיקת נכונות ושלמות הפרטים המופיעים בהם, בהתאם להזמנות/ העבודה ולשיקול דעתו הבלעדי.

15.4. החשבונית תשולם תוך 45 יום מתום החודש שבמהלכו הומצאה לעירייה בהתאם להוראת סעיף 15.1 (להלן: "מועד התשלום").

15.5. מובהר בזאת, כי במקרה בו הפרטים המופיעים בחשבון ובחשבונית אינם נכונים ו/או מלאים ו/או מדויקים, במלואם או בחלקם, רשאי המנהל שלא לאשרם ולהורות לקבלן לבצע תיקונים ו/או השלמות לפי שיקול דעתו הבלעדי, תוך פירוט הליקויים אשר נמצאו בחשבון ויראו זאת כאילו החשבון לא הומצא לעירייה ותקופת הימים עד להמצאת החשבונית המתוקנת לא תיספר במניין הימים עד למועד התשלום.

15.5.1. אם החשבון יוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, לא יאוחר מ-23 ימי עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק 15.1, מועד קבלת החשבון המתוקן מהקבלן ייחשב כמועד ההמצאה המעודכן. החשבון ישולם לקבלן תוך 45 יום מתום החודש שבמהלכו הומצא לעירייה.

15.5.2. אם החשבון יוחזר לקבלן לצורך ביצוע ההשלמות כאמור לעיל, לאחר חלוף 23 ימי עסקים ממועד ההמצאה לפי ס"ק 15.1, החשבון ישולם לקבלן לא יאוחר מ-10 ימי עסקים מתום "מועד התשלום". ואולם התקופה שממועד החזרת החשבון לקבלן ועד שהקבלן המציא לעירייה את החשבון המתוקן, **לא תבוא במניין הימים** לתשלום החשבון כאמור.

16. שלילת זכות עיכוב

מוסכם בזה, כי אין ולא תהיה לנותן השירותים זכות חזקה כלשהי במסמך כלשהו לרבות סקר/חוו"ד/נוהל שערך לצורך ביצוע השירותים עפ"י הוראות ותנאי הסכם זה. כן מוסכם, כי אין ולא תהיה לנותן השירותים זכות עיכוב כלשהי סקר/חוו"ד/נוהל שערך ו/או בכל חלק של אלה ובכל הנמצא עליהם, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עיכוב המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

17. קיזוז

17.1. מוסכם בזה, שכל סכום ו/או פיצוי ו/או שיפוי העשוי להגיע לעירייה מאת נותן השירותים בהתאם להסכם זה ו/או כל מקור שהוא לרבות עקב אי קיום או הפרת סעיף כלשהו מסעיפי ההסכם ו/או כל סכום שעל העירייה לשאת בהם מחמת שתתבע ע"י צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ניתן יהיה לקזז ו/או לנכות מהתמורה, או מכל סכום אחר שעל העירייה לשלם לנותן השירותים.

17.2. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות העירייה לתבוע את החזרת הכספים ששולמו על ידה בכל דרך אחרת העומדת לרשותה עפ"י דין ו/או עפ"י הסכם זה.

17.3. העירייה תודיע לנותן השירותים 14 יום מראש על כוונתה לבצע קיזוז כאמור, וככל שנותן השירותים לא יסדיר את החוב הנדרש תבצע העירייה את הקיזוז ונותן השירותים יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ודרישה בעניין.

18. ביטול ההסכם

18.1. בכל אחד מהמקרים דלהלן תהא העירייה רשאית בהודעה בכתב לבטל את ההסכם ולהשלים את ביצוע השירות בעצמה, או בכל דרך אחרת:

18.1.1. כשנותן השירותים פושט את הרגל או הוגשה נגד נותן השירותים בקשת פשיטת רגל, או כשניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, ובמקרה של נותן שירותים שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם בהתאם לפקודת החברות (נוסח חדש) תשמ"ג – 1983.

18.1.2. כשנותן השירותים מסב את ההסכם כולו או מקצתו לאחר או מעניק טובת הנאה על פיו לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה ללא הסכמת העירייה מראש בכתב.

18.1.3. כשנותן השירותים מסתלק מביצוע ההסכם.

18.1.4. כשאין נותן השירותים מתחיל בביצוע השירותים או חלק מהם, או כשהוא מפסיק את מהלך ביצועם ואינו מציית להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצועם.

18.1.5. כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שנותן השירותים (או אדם אחר מטעמו) מתרשל בזדון בביצוע ההסכם.

18.1.6. כשיש בידי העירייה הוכחות להנחת דעתה, שנותן השירותים או אדם אחר בשמו של נותן השירותים נתן או הציע לאדם כלשהוא שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה כלשהיא בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

- 18.1.7. אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד נותן השירותים ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו/שותפיו.
- 18.1.8. התברר כי הצהרה כלשהי של נותן השירותים, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שנותן השירותים לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר, לדעת העירייה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.
- 18.1.9. התברר כי נותן השירותים העביר לעירייה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו.
- 18.2. ביטול ההסכם לפי סעיף 18.1 לעיל אין בו משום ביטול התחייבויות נותן השירותים והוא חייב לעמוד בכולן.
- 18.3. למען הסר ספק יובהר, כי כל המקרים הנקובים בסעיף 18.1 לעיל מהווים הפרה יסודית של ההסכם על ידי נותן השירותים.

19. שמירה על סודיות

- נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר כי הוא ומי מעובדיו כדלקמן :
- 19.1. ישמרו בסוד כל ידע ו/או מידע של העירייה שנמסרו להם ו/או ימסרו להם ע"י העירייה ו/או מי מטעמה ו/או בעבודה ו/או אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיהם ו/או לידיעתם עקב ובמהלך מתן השירותים לעירייה והם מתחייבים שלא להשתמש בהם ו/או להעבירם ו/או לגלותם ו/או לפרסמם, כולם או מקצתם בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל.
- 19.2. לא ימסרו פרטים כלשהם על עבודת העירייה, רשימת עובדיה ו/או תושביה או כל פרט הקשור אליהם, לרבות באשר לתכניותיה, ציודה ועסקיה לכל גוף ו/או אדם.
- 19.3. למען הסר ספק, מוצהר בזה כי ההוראות הנ"ל לא יחולו על מידע ברשות הציבור.
- 19.4. האמור לעיל יחול על נותן השירותים ועובדיו גם לאחר תום תוקפו של חוזה זה.

20. תרופות

- 20.1. על הפרת הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970.
- 20.2. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע באמור לעיל ו/או בזכות העירייה לכל סעד אחר המוקנה לה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין.
- 20.3. בוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, כמפורט בהסכם זה, לא יהיה נותן השירותים זכאי לתשלום כל שהוא ו/או פיצוי כל שהוא עקב ביטול ההסכם ו/או עבור התקופה שלאחר ביטול ההסכם.

21. כח עליון

- 21.1. העירייה לא תהיה אחראית לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או לדחיית ביצוע ההסכם ו/או אי ביצועו אם העיכוב או אי הביצוע הם תוצאה של כוח עליון.
- 21.2. בהסכם זה, "כוח עליון" משמעו אירוע אשר אינו בשליטת העירייה ו/או לא ניתן היה לצפותו מראש, והמונע באופן ישיר מהעירייה למלא התחייבויותיה על פי ההסכם, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום ההסכם באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים. המונח "כח עליון" כולל בין היתר מלחמה, גיוס כללי, אירוע ביטחוני ו/או הסלמה במצב הביטחוני שאינה מאפשרת קיומו של האירוע ו/או חלקו ע"פ החלטת קב"ט העירייה ו/או אסון

לאומי ו/או בינלאומי (לרבות פיגוע טרור ואירוע רב נפגעים), רעידת אדמה או שיטפון, תנאים שאינם מאפשרים את קבלת השירותים ו/או הופכים את קבלתם ללא מתאימים ו/או רצויים (כגון מזג אוויר גשום במקרה של ארוע שמיועד להתקיים כולו ו/או חלקו מחוץ למבנה), שירותים המהווים חלק ממכלול שירותים ו/או אירועים שחלקם אינו מתקיים, וצווי רשויות המונעים את קיום ההסכם.

21.3. במקרה שיקבע על ידי "ראש העיר ו/או המנהל" ו/או על ידי "מנהל אגף הבטחון" ו/או בהתאם להנחיות פיקוד העורף (במקרה בו יש לבטל / לדחות השירותים בגין מצב ביטחוני), להלן: "המנהל הרלבנטי, לפי העניין" על פי שיקול דעתו המוחלט כי בשל קיומו של "כוח עליון" לא מתאפשר ו/או אין צורך ו/או טעם בקבלת השירותים ו/או חלקם ו/או העירייה אינה יכולה לבצע התחייבות/ויות כלשהן החלות עליה בהתאם להוראות ההסכם ובמועדים שנקבעו לכך על פי הוראות ההסכם, יפעל "המנהל" כדלקמן:

21.3.1. "המנהל הרלבנטי" יבחן על פי שיקול דעתו האם בנסיבות שנוצרו יש לדחות את ביצוע ההתחייבות/חלקן ו/או קבלת השירותים/חלקם למועד אחר ו/או האם אין לקבל השירותים כלל. ואי לכך יש לבטל את ההסכם

21.3.2. "המנהל הרלבנטי" יודיע לנוותן השירותים תוך זמן סביר מהמועד שבו נודע לו התרחשות "הכח העליון" כי נוצרו נסיבות המחייבות את עיכוב ביצוע / אי ביצוע התחייבות/ויות ו/או קבלת השירותים/חלקן הקבועים בהסכם ו/או דחיית ביצוע ההסכם ו/או ביטולו. במקרה בו יחליט המנהל על ביטול ההסכם יפרט בהודעתו באיזה מועד נכנס ביטול ההסכם לתוקף.

21.3.3. ככל שיחליט "המנהל" כי יש לדחות את מועד ביצוע ההתחייבות/ויות ו/או מתן השירותים/חלקם ידחה מועד זה למועד אחר שיקבע על ידי "המנהל הרלבנטי". המועד הנדחה יקבע בהתאם לצרכי העירייה ובתיאום עם נוותן השירותים. וכל חובות וזכויות הצדדים הקבועות בהסכם יחולו ביחס למועד החלופי שנקבע לביצועו ו/או לביצוע התחייבות/ויות ו/או השירותים מטעמו.

21.3.4. בוטל ההסכם על ידי העירייה בעקבות אירוע כוח עליון לא תשלם העירייה לנוותן השירותים כל תשלום ו/או פיצוי מכל מין ו/או סוג שהוא בשל ביטול ההסכם ו/או חלקו ולא תהא לנוותן השירותים כל זכות תביעה בגין ביטול ההסכם, למעט תשלום בגין הוצאותיו הישירות בלבד, לרבות הוצאות בקשר עם התקשרויותיו עם צדדים שלישיים אשר לא ניתן לבטלן, והכל בכפוף להמצאת קבלות בגין הוצאות כאמור.

21.3.5. עם קבלת הודעה בדבר ביטול ההסכם מתחייב נוותן השירותים לפעול באופן מיידי ולבטל את כל ההתחייבויות שנטל בקשר עם קיום השירותים ולעשות את מירב המאמצים כי לא יגבו ממנו דמי ביטול כלשהם (או כי ייגבו ממנו דמי הביטול המינימאליים). נוותן השירותים מתחייב לכלול הוראה דומה בהסכמים שלו עם כל צד שלישי בקשר עם השירותים, אשר תקנה לו את הזכות לבטל את ההתחייבויות כלפיהם מבלי שיידרש לשלם תמורה או פיצוי כלשהו במקרה של אירוע כח עליון.

21.3.6. נוותן השירותים מתחייב לכל המאוחר תוך 5 ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעת ביטול על ידי העירייה (באמצעות המנהל כמפורט לעיל), להשיב את החלק היחסי של התמורה אשר שולמה לו בגין השירותים או הפעילויות שלא בוצעו.

22. שמירת זכויות

שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה ו/או מהפעלת זכות כלשהי המוקנית לה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לא תחשב כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם נוותן השירותים, ולא יהא לה כל תוקף אלא אם כן ויתרה העירייה על זכותה בכתב ובמפורש.

23. כללי

מוסכם בזה, כי הוראות הסכם זה, על נספחיו, משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים, וכי צד להסכם לא יהיה קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת ההסכם.

24. הודעות

כתובת הצדדים הם :

עיריית אשדוד – רח' הגדוד העברי 10, בנין המשרדים רובע הסיטי – אשדוד

נותן השירותים - _____

כל מכתב שישלח ע"י הצדדים למשנהו לפי מענו דלעיל, ייחשב כאילו נתקבל ע"י הנמען 72 שעות מיום משלוחו כדבר דואר רשום.

ולראיה באו על החתום :

חתימת נותן השירותים	גזבר העירייה	ראש העירייה
שם נותן השירותים :	_____	שם מס' הזיהוי : _____
כתובת :	_____	טלפון/פלא' : _____
תאריך _____	חתימת נותן השירותים וחתימת :	_____
כתובת דוא"ל : _____	_____	_____
שם החותם :	_____	מס' זיהוי : _____
ההסכם נחתם בנוכחותו של _____	תפקידו _____	_____

מסמך ה' – נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל דין, על נותן השירותים לערוך ולקיים, על חשבון נותן השירותים, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות נותן השירותים קיימת על פי דין, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 7 שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות, את הביטוחים המפורטים להלן (להלן: "**ביטוחי נותן השירותים**"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:

א. **ביטוח חבות מעבידים** המבטח את חבות נותן השירותים כלפי עובדים, המועסקים על ידי נותן השירותים על פי **פקודת הנזיקין [נוסח חדש]** ו/או על פי **חוק האחריות למוצרים פגומים**, התש"ס - 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה, תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות בסך של 6,000,000 ₪ (שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את העירייה ו/או גופים עירוניים כמבוטח נוסף, היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על העירייה ו/או גופים עירוניים מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי נותן השירותים.

העירייה מאשרת, כי היא ולא מועסקים עובדים על ידי נותן השירותים בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים, לנותן השירותים הזכות שלא לערוך את ביטוח חבות המעבידים המפורט בסעיף זה.

ב. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות נותן השירותים על פי דין, בגין אבדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ (אחד מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את העירייה ו/או גופים עירוניים כמבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי נותן השירותים, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

ג. **ביטוח אחריות מקצועית** המבטח את חבות נותן השירותים על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של נותן השירותים או של עובדי נותן השירותים או של כל מי מהבאים מטעם נותן השירותים, בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ (אחד מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי נותן השירותים ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. הביטוח יורחב לכלול את העירייה ו/או גופים עירוניים כמבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי נותן השירותים, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות נותן השירותים כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים.

2. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי נותן השירותים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השירותים, שאינה פוטרת את נותן השירותים ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מוסכם בזאת, כי לנותן השירותים לא תהיה כל טענה כלפי העירייה ו/או גופים עירוניים או מי מטעם העירייה ו/או גופים עירוניים בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

3. ביטוחי נותן השירותים יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה ו/או גופים עירוניים ויכללו סעיף, לפיו מבטחי נותן השירותים מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי העירייה ו/או גופים עירוניים. כן יכללו ביטוחי נותן השירותים סעיף, לפיו לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה בת 30 יום מראש לעירייה, בדואר רשום.

4. על נותן השירותים לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" ככל וקיים, מבוטל בכל ביטוחיו.

5. נותן השירותים פוטר את העירייה ו/או גופים עירוניים ואת הבאים מטעם העירייה ו/או גופים עירוניים מאחריות, לכל אבדן או נזק לרכוש, המובא על ידי נותן השירותים או על ידי מי מטעם נותן השירותים לחצרי העירייה ו/או המשמש את נותן השירותים לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לנותן השירותים כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אבדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

6. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם נותן השירותים, על נותן השירותים לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. לחלופין, לנותן השירותים נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי נותן השירותים.

מסמך ו' – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976

לכבוד

עיריית אשדוד

אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

הנני נותן תצהיר זה בשם המציע _____ (יש למלא את שם המציע), המבקש להתקשר עם העירייה (להלן: "המציע") כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' 23/26 **למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד.**

אני מצהיר כי אני מכהן כ- _____ (יש למלא בהתאם) במציע, וכי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע ולחייבו וכי אין מניעה על פי כל דין לחתימתי על תצהיר זה.

1. תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק **עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976** (להלן: "החוק").
2. הנני מצהיר כי (סמן X במשבצת המתאימה):
 - ☐ עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק, דהיינו עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א-1991 ו/או עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 - ☐ המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
3. בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מתקיים אחד מאלה (סמן X במשבצת המתאימה):
 - ☐ חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המציע.
 - ☐ חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(למצהיר שסימן את חלופה ב' – יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות):
 - ☐ חלופה (1) – המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
 - ☐ חלופה (2) – המציע מעסיק 100 עובדים או יותר והוא מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, לחילופין, המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהמצהיר התחייב בעבר לבצע מכרז זה ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
4. המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף 3 לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור

אני הח"מ עו"ד _____ מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ מר/גב' _____ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז. _____ מס' _____ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד _____ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה], ולאחר שהוזהרתי/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

חתימה וחותמת עו"ד

מסמך ז' – הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד עירייה או חבר מועצה

תאריך: _____

לכבוד
עיריית אשדוד
א.ג.נ.,

1. הנני מצהיר בזאת כי עיריית אשדוד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 - 1.1. **סעיף 122 א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:**
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."
1.2. **כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרים הציבור ברשויות המקומיות קובע:**
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו. "בעל שליטה" כהגדרתו בסעיף 1(1)(ב): מנהל או עובד אחראי בגוף או מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או ברווחים של הגוף ו"קרוב" כהגדרתו בסעיף 1(5)(ב) בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות, סוכן או שותף.
1.3. **סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:**
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
2. בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 - 2.1. אני לא עובד עיריית אשדוד.
 - 2.2. אני לי בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף, מבין חברי מועצת העירייה.
 - 2.3. אני אצל המציע חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו של המציע או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 - 2.4. אני לי בן - זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.

ככל שיש למציע קרבה כאמור בסעיפים א-ד לעיל, חובה לפרט:

*מודגש כי ככל שיש למציע קרבה כמפורט בסעיף 2 לעיל, אין להתחיל בביצוע השירות ללא אישור מראש ובכתב של הלשכה המשפטית וידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. כמו כן ידוע לי כי לא אהיה זכאי לתשלום כלשהו מהעירייה ככל שלא יתקבל אישור כאמור לעיל ואני מוותר על כל טענה ודרישה כנגד העירייה בעניין זה.

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

שם המציע: _____ חתימת המציע: _____

*ככל שהמציע הנו אישיות משפטית (חברה בע"מ/ שותפות/עמותה) יש למלא טופס זה על ידי מנהל או עובד אחראי בגוף או מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או ברווחים של הגוף.

מסמך ח' – הסכמה/אי הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז

(נא למלא החלק הרלוונטי לביטוי עמדת המציע)

המציע מודיע בזאת שבמקרה בו תוגש בקשה או עתירה לחשיפת מסמכי ההליך, לרבות הצעתו על כל חלקיו ובכל שלב שהוא להליך, בין לפני ובין אחרי בחירת הזוכה, עמדתו הינה (יש למלא בחלופה המתאימה):

1. מסכים לחשיפת כל מסמכי ההליך מטעמו ומצרף חתימתו לאישור הסכמה זו.

או:

2. מסכים לחשיפת חלק ממסמכי ההליך ואינו מסכים לחשיפת יתרת המסמכים, לפי הפרוט ועל יסוד הטעמים הבאים:

מסמכים שאין הסכמה לחשיפתם:

הטעמים בגינם המציע אינו מסכים לחשיפת המסמכים הנ"ל:

יובהר כי בקשה לאי חשיפת מסמכים כלשהם אשר לא יפורטו בה נימוקי המציע לאי החשיפה - לא תידון. כן יובהר כי בהתאם לעמדת בתי המשפט, לא ניתן להתנגד לחשיפת הצעת המחיר.

חותמת וחתימת המציע

הבהרה

מובהר בזאת, שהעירייה תתן דעתה לעמדת המציע ולנימוקיו, אך ההחלטה אם לחשוף את המסמכים ואילו מסמכים לחשוף מתוך מסמכי ההליך של המציע, מסורה בידי העירייה, בלעדית, אלא אם צו של ערכאה משפטית יחייב אחרת.

מסמך ט' – תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת _____ (להלן: "המציע"), כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' 23/26 למתן שירותי בדיקת וקידום תוכניות (מתאר ומפורטות) ובדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה עבור עיריית אשדוד ו/או הועדה המקומית לתו"ב אשדוד, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.
3. המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
4. המחירים בהצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המציע למכרז.
7. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
8. הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
9. המציע לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:

10. המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים – נכון / לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).

אם לא נכון, נא פרט:

11. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

תאריך	שם המשתתף	שם המצהיר ותפקידו	חתימת המצהיר
-------	-----------	-------------------	--------------

אישור

אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני _____ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס' _____ ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

חתימת עו"ד

חותמת עו"ד

מסמך י' – שאלון היעדר ניגוד עניינים

יש למלא את השאלון על ידי בעלי המציע

חלק א'- תפקידים וכהונות

1. פרטים אישיים

שם משפחה: _____
שם פרטי: _____
מס' זהות _____ שנת לידה ____/____/____
כתובת: רח' _____ עיר/ישוב: _____ מיקוד: _____
מס' טלפון: _____ מס' טלפון נייד: _____

2. תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשירה/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (עירייה, שותפות, עמותה וכיו').
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במופרש גם תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו	תחומי הפעילות של המעסיק	התפקיד ותחומי האחריות	תאריכי העסקה

3. תפקידים ציבוריים

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל.
נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחרונה.

הגוף	התפקיד	תאריכי מילוי התפקיד

4. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם ציבוריים ובין אם אינם ציבוריים .
נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחרונה .

שם ותחום עיסוקו	התאגיד/רשות/גוף	תאריך הכהונה סיומה	התחלת ותאריך	סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות. ככל שמודבר בדירקטור מהסוג השני-נא לפרט גם שמות בעלי המניות שמינו אותך)	פעילות בדיקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים	מיוחדת

5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה אתה/מועמד/ת לעבוד/או לגופים הקשורים אליו(ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה אתה/מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?

נא להתייחס לזיקות לקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה .
נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף-לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה).

כן / לא

אם כן, פרטי:

6. פירוט תפקידים בשאלות לעיל לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, לעיל לגבי קרובי משפחתך יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד. נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/ת זוגך עירייה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך

"קרוב"-בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאומרים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן / לא

אם כן, פרטי:

8. תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב שח חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב"-בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא
אם כן, פרט/י:

9. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים שלך של קרוביך, האחרים ושל מקרוביך שעלולים להעמיד במצב של חשש לניגוד עניינים

האם יודע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקרוביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
נא להתייחס במיוחד אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן / לא
אם כן, פרט/י:

10. פירוט קורות חיים ועיסוקים

נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.

11. אחזקות במניות

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבגל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה).
"קרוב"-ב/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא
אם כן, פרט/י:

שם התאגיד/ הגוף	שם המחזיק(אם המחזיק אינו המועמד)	% החזקות	תחום עיסוק התאגיד/הגוף

עמוד 41 מתוך 49

12. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד במצב של חשש לניגוד עניינים

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד ?
 "קרוב"-ב/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא

אם כן, פרטי:

13. חבות כספים בהיקף משמעותי

האם אתה/קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב"-ב/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.

כן / לא

אם כן, פרטי:

14. נכסים אחרים העלולים להעמיד במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאולי אתה/מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם .
נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה .

"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו /או יועץ חיצוני לו .

כן / לא

אם כן, פרטי:

- אני החתום/ה מטה _____ ת.ז מס' _____, מצהיר/ה בזאת כי :
1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורביי, הם מלאים, נכונים ואמיניים :
 2. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורביי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במופרש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם יודעים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם יודעים לי מידיעה אישית :
 3. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד.
 4. אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא.
 5. אני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו :

חתימה

תאריך

מסמך יא' – מפרט שירותים

שירותים בפרק א' – מתן שירותי בדיקה וקידום של תוכניות לרבות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות מסוגים שונים:

1. כללי

- 1.1. מסמך זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן.
- 1.2. ככלל, על נותן השירותים להעניק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו ויבצע את כלל הפעולות הנדרשות לשם השלמת ביצוע השירותים שהוזמנו ממנו גם אם פעולה מסוימת לא פורטה באופן מפורש.
- 1.3. השירותים יינתנו על ידי בעלי המקצוע המאושרים על ידי העירייה כמפורט בנספח להזמנת העבודה בנוסח מסמך יא'(1) בהיקף ובאופן המפורט שם ובהתאם לתנאי ההסכם.

2. עיקרי השירותים:

- 2.1. ייעוץ, סיוע וליווי בהובלת, בדיקת וקידום תוכניות מתאר מקומיות, תוכניות מפורטות לסוגיהן ומסמכי מדיניות (להלן: "התוכניות") ובכלל זה, ליווי תהליך התכנון, הכנת חוות דעת מקצועיות, ביצוע בקרה וביקורת על מסמכי התוכניות תוך עמידה בלוחות זמנים.
- 2.2. ייעוץ, סיוע וליווי בניסוח וקידום מסמכי מדיניות עירונית בהתאם לדרישת העירייה.
- 2.3. ייעוץ, סיוע וליווי בייצוג הועדה המקומית בוועדות ופורומים, בהתאם להוראות מהנדס העיר או מי מטעמו.
- 2.4. השתתפות בישיבות וועדות, ניהול פרוטוקולים, מעקב משימות, ריכוז והכנת החומרים הנדרשים לשם קידום התוכניות שבאחריות נותן השירותים.
- 2.5. ייעוץ, סיוע וליווי בריכוז מידע ודוחות, מענה לפניות גורמים שונים ועריכת מצגות בנושאים הרלוונטיים והצגתן.
- 2.6. כל פעולה נוספת הנדרשת ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו.
- 2.7. ייעוץ סיוע וליווי בהובלת והכנת תוכניות לדיון בוועדות תכנון והצגתן במידת הצורך.
- 2.8. ייעוץ, סיוע וליווי בגיבוש, ניסוח וקידום מסמכי מדיניות עירונית.
- 2.9. ייעוץ סיוע וליווי מקצועי למנהל הנדסה בנושאי אדריכלות, עיצוב, תכנון עירוני והתחדשות עירונית.
- 2.10. ייעוץ סיוע וליווי בייזום וריכוז פרויקטים בנושאים תכנוניים שיוגדרו ע"י העירייה.
- 2.11. ייעוץ, סיוע וליווי בייצוג הועדה המקומית בוועדות ופורומים, בהתאם להוראות מהנדס העיר או מי מטעמו.
- 2.12. ייעוץ, סיוע וליווי בתיאום תכנוני מול הגורמים הרלוונטיים בהנחיית העירייה.

- 2.13. השתתפות בפגישות ישיבות וועדות לפי הצורך, ניהול פרוטוקולים, מעקב משימות, ריכוז והכנת החומרים הנדרשים לשם קידום התכניות שבאחריות נותן השירותים.
- 2.14. ייעוץ, סיוע וליווי בריכוז מידע ודוחות, מענה לפניות גורמים שונים ועריכת מצגות בנושאים הרלוונטיים והצגתן.
- 2.15. ניהול התכניות שבאחריות נותן השירותים לרבות תיעוד ורישום שלבי התכנית במערכות הרלוונטיות ובהנחיית העירייה.
- 2.16. דיווחים תקופתיים על דרך ביצוע השירותים והתקדמותם במועדים ובמתכונת שתסוכם וכן דיווחים מיוחדים שיידרשו.
- 2.17. דיווח מיידי לאחראי המקצועי בעת אירוע מהותי הקשור במתן השירות או שיש לו השלכות על רציפות השירות או תקינותו.
- 2.18. בהתאם לשיקול דעת העירייה יבוצעו פעולות בקרה על תפקוד המבצע לעניין אספקת השירות, במסגרת זו נותן השירותים יידרש בין היתר להעביר מידע, מסמכים נתונים וכיוצ"ב.
- 2.19. כל פעולה נוספת שתידרש ע"י העירייה.

3. ציוד נדרש לביצוע העבודה :

נותן השירותים יעמיד עבור בעל התפקיד את כל המתקנים הציוד והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע השירות לרבות מחשב נייד, תקשורת כרטיס חכם (מסוג קומסיין) וכדו', והם ימשיכו להיות ברשותו במשך כל תקופת ביצוע השירותים.

שירותים פרק ב' - מתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה:

1. כללי

- 1.1. מסמך זה בא להוסיף על הוראות ההסכם ולא לגרוע מהן.
- 1.2. ככלל, על נותן השירותים להעניק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו ויבצע את כלל הפעולות הנדרשות לשם השלמת ביצוע השירותים שהוזמנו ממנו גם אם פעולה מסוימת לא פורטה באופן מפורש.

2. השירותים הנדרשים

בדיקה וטיפול בבקשות להיתר בנייה המוגשות לוועדה המקומית לתכנון ובנייה - אשדוד (להלן: "הוועדה המקומית" או "הוועדה") וקידום הליך הרישוי במערכת רישוי זמין ובמערכות הממוחשבות הקיימות בוועדה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירותים כוללים (הרשימה אינה סגורה):

2.1. בדיקת בקשות להיתרי בנייה

- א. בדיקה וטיפול בבקשות להיתרים בהתאם להוראות כל דין, קיום הליך הרישוי וניהולו בכל שלביו עד להוצאת היתר הבנייה במסגרת "רישוי זמין" והממשק המקומי לניהול הבקשה המצוי בוועדה המקומית.
- ב. בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, לרבות בדיקת תכניות ונספחים שהוגשו והתאמתם לתיק המידע, לתוכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה במסגרת "רישוי זמין" והממשק המקומי לניהול הבקשה המצוי בוועדה המקומית.
- ג. וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים בתוך ומחוץ לרשות לקבלת האישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.
- ד. הכנת הבקשות להיתר ומתן חוות דעת מקצועיות לרבות סיכום הבקשה לאישור מהנדס העיר לצורך דיון בבקשות להיתרי בנייה בוועדות התכנון הסטטוטוריות.
- ה. מעקב ווידוא מילוי כל הדרישות והתנאים שנקבעו ע"י ועדת התכנון ובנייה.
- ו. בדיקת התאמה מלאה בין אישורים סופיים שהתקבלו לתכנית ראשית שאושרה בוועדה לצורך הוצאת ההיתר.
- ז. הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
- ח. מסירת היתר חתום ע"י גורמים המוסמכים לעורך הבקשה דרך מערכת רישוי זמין, לרבות פרסום באתר עירייה.

2.2. רמת שירות נדרשת

עמידה בלוחות זמנים בהתאם לתקנות רישוי בנייה 2016 ומערכת רישוי זמין בכל השלבים של הליך הרישוי.

2.3. ניסיון ומקצועיות:

כל בעל תפקיד אשר יבצע מטעם נותן השירותים את השירותים לעירייה יאושר מראש על ידי העירייה ויעמוד בתנאים הבאים:

א. בעל תעודת הנדסאי אדריכלות / בניין לפחות.

ב. בעל ניסיון של שנתיים לפחות בבדיקה של בקשות להיתרי בניה.

2.4. ציוד נדרש:

א. מחשב נייד התומך מערכות וועדה.

ב. כרטיס חכם.

מסמך יא' (1) – מסמך נלווה להזמנה

השירותים:

- ☐ פרק א': מתן שירותי בדיקה וקידום של תוכניות לרבות תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות מסוגים שונים.
- ☐ פרק ב': מתן שירותי בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה.

בעלי התפקיד שיועמדו:

מס"ד	שם מלא	מספר זהות	מספר שנות וותק בתחום

- א. בעלי התפקיד יחתמו שעון נוכחות בעירייה או באמצעות תוכנה של נותן השירותים לפי הנחיות העירייה.
- ב. לא ניתן להחליף את בעלי התפקיד ללא אישור מראש של העירייה.
- ג. בעלי התפקיד יצוידו על ידי נותן השירותים בכל הציוד הנדרש להם לרבות מחשב נייד אישי וכרטיס חכם.
- ד. לא תשולם תמורה בגין זמן ביטול לרבות לא זמני נסיעות.

חתימת נותן השירותים

מסמך יב' – טבלת מסמכים להגשה

הטבלה הנ"ל נועדה לסייע למשתתפים לצורך הגשת הצעה כנדרש וללא חוסרים.

על המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות שייצאו, אם ייצאו, בגינם.

סעיף	תיאור הדרישה במכרז	יש/אין
4.1	העתק תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי הינו מנהל ספרים כחוק. משתתף שטרם פתח תיק ברשויות המס (אינו "עוסק") יגיש את האישור כאמור עד 10 ימים מהזכיה.	
4.2	אישור על ניכוי מס במקור, תקף על שם המשתתף, מטעם פקיד השומה (מקור - לרבות מאתר האינטרנט הרישמי של רשויות המס / העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח). משתתף שטרם פתח תיק ברשויות המס (אינו "עוסק") יגיש את האישור כאמור עד 10 ימים מהזכיה.	
4.3	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ו'	
4.4	פירוט הניסיון הקודם הנדרש בתנאי הסף שבסעיף 3.3 במסמך ג'(1)	
4.5	פירוט בעל התעודה הנדרשת בסעיף 3.4 במסמך ג'(1) והעתק תעודה המעידה על השכלה כנדרש בתנאי.	
4.6	הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח מסמך ז'.	
4.7	תצהיר הסכמה/אי-הסכמה לחשיפת מסמכי המכרז, בנוסח מסמך ח'.	
4.8	תצהיר בדבר אי תאום מכרז, בנוסח מסמך ט' למסמכי המכרז.	
4.9	שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום על ידי אחד מבעלי המציע בנוסח מסמך י'.	
4.10.1	תאגיד: העתק תעודת ההתאגדות של התאגיד ופלט עדכני למועד הגשת ההצעה של התאגיד מספרי הרשם הרלוונטי, בהתאם לאישיות המשפטית של המציע.	
4.10.2	תאגיד: אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי אספקת השירות הינו במסגרת סמכויות התאגיד; כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.	
4.10.3	תאגיד: שמות האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.	
4.10.4	תאגיד: כתובת משרדו הרשום של התאגיד.	